

**ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION TANGER –TETOUAN– AL HOCEIMA
PROVINCE D'AL HOCEIMA

REGLEMENT DE CONSULTATION

Mode de passation : **Appel d'offres ouvert sur offres de prix (séance publique).**

N° : 22 /PA/BG/2026 du : 04/06/2026 à 10 Heures.

Objet : Etudes techniques et suivi des Travaux De Reconstruction Du Siège Cercle De Targuist, Province d'Al-Hoceima.

Appel d'offres ouvert national sur offre de prix (séance public), en application de l'alinéa 1 paragraphe 1) de l'article 19, l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article 19, paragraphe 1 de l'article 20 et l'alinéa b) paragraphe 3 de l'article 20 décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offre ouvert national sur offres de prix ayant pour objet : **Etudes techniques et suivi des Travaux De Reconstruction Du Siège Cercle De Targuist, Province d'Al-Hoceima.**

Il a été établi en application du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret précité. Toute disposition contraire est nulle et non avenue.

ARTICLE 2 : MAITRE D'OUVRAGE ET MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE

Le maître d'ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est : la Province d'Al Hoceima.

ARTICLE 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 27 du Décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (8 mars 2023)

1. seules peuvent participer à la présente consultation les personnes physiques ou morales qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un autre régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes;
- exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché.

2. Ne sont pas admises à participer à la présente consultation:

- les personnes en liquidation judiciaire;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente;
- les personnes ayant fait l'objet d'une décision d'exclusion temporaire ou définitive prise conformément aux dispositions de l'article 152 du présent décret ;
- les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans un même marché, lorsqu'il s'agit d'un marché en lot unique ou d'un même lot lorsqu'il s'agit d'un marché alloti;
- les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l'appel d'offres concerné;
- les titulaires dont les marchés ont fait l'objet de résiliation pour une faute qui leur incombe au titre des marchés d'achèvement y afférents.

ARTICLE 4 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES CONCURRENTS ET DOSSIER ADDITIF :

1) Dossier administratif constitué de:

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent:

- s'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune

pièce n'est exigée;

- s'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
- Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique;
- Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
- l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

b) la déclaration sur l'honneur;

c) l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant;

d) la convention constitutive du groupement prévue à l'article 150 du présent décret ou sa copie certifiée conforme, lorsque le concurrent est un groupement.

2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché dans les conditions fixées à l'article 43 du décret:

- a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret des marchés publics.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé

- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné;

- c) Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur ;

d) Des copies certifiées conformes à l'original des attestations ou autorisations requises pour l'exécution des prestations objet du marché conformément à la législation et la réglementation en vigueur, le cas échéant;

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité

2) **Dossier technique constitué de :**

➤ Copie certifiée conforme aux certificats d'agrément dans les domaines : **D14**

3) **Une offre technique BET comprenant :**

L'offre technique doit être présentée dans une enveloppe distincte et comprend ce qui suit:

a- Un organigramme de l'équipe qui sera affectée au projet en phase d'étude et en phase d'exécution des travaux objet du présent d'appel en indiquant le chef de projet, les responsables du suivi.

- Les curriculum vitae (CV) du personnel qui sera affecté à l'étude et au suivi des travaux objet du présent d'appel d'offres. Chaque CV doit être cosigné par l'intéressé et le responsable du bureau d'études dont il relève.

b- Ces CV seront établis suivant le modèle en annexe ci-jointe et doivent être accompagnés du bordereau de la C.N.S.S. des trois (03) mois avant la date d'ouverture de l'A.O de chaque membre de l'équipe, ainsi que des copies certifiées conformes aux originaux des diplômes.

N.B : Les profils des membres de l'équipe proposée doivent être comme suit :

- Chef de projet : Ingénieur d'Etat en Génie Civil
- Ingénieur d'Etat en Génie Civil pour les études
- Technicien ou Ingénieur ou Equivalent en Génie Civil pour suivi

c- Méthodologie proposée pour la réalisation des prestations objet du marché du projet

L'offre technique doit être signée par le concurrent.

d- Le planning et chronogramme.

NB :

- La non remise des pièces justificatives citées ci-dessus entraîne la non prise en compte des éléments concernés dans la grille de notation indiquée dans l'article 12 ci-après.
- La proposition d'un sous-traitant ou d'un consultant ou de toute autre personne n'appartenant pas effectivement au B.E.T. concurrent, ne sera pas prise en compte.

ARTICLE 5 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret des marchés publics, le dossier d'appel d'offres comprend

- copie de l'avis d'offres,
- un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales dûment signé est paraphé à toutes les pages ;
- le modèle de l'acte d'engagement;
- le bordereau des prix et le détail estimatif;
- le modèle de déclaration sur l'honneur;
- le présent règlement de la consultation.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret des marchés publics, des modifications peuvent être introduites dans le dossier d'appel d'offres. Ces modifications ne peuvent en aucun cas changer l'objet d'appel d'offres.

.Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date de la séance d'ouverture des plis.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d'ouverture des plis.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article 23 du décret.

Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue qu'après l'expiration d'un délai minimum de dix jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l'avis rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au troisième alinéa du deuxième paragraphe du I) de l'article 23 du décret doit être respecté.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres doivent être informés des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d'ouverture des plis, le cas échéant.

ARTICLE 7 : REPARTITION EN LOTS

Le présent appel d'offres concerne un marché lancé en lot unique.

ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

Le dossier d'appel d'offres doit être téléchargé à partir du portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret précité, Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par lettre transmise par tout moyen pouvant donner date certaine, de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage doit répondre, dans les mêmes formes, à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue, au plus tard trois jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier doit être communiqué, le même jour et dans les mêmes formes, aux autres concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres et aux membres de la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 10: CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

1. Contenu des dossiers:

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° n° 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, le dossier d'appel d'offres comprend :

- a) une copie de l'avis d'appel d'offres, tels que prévus à l'article 23 du décret 2-22-431 précité ;
- b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
- c) le modèle de l'acte d'engagement visé ;
- e) le modèle du bordereau des prix-détail estimatif ;
- i) le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
- k) le présent règlement de consultation.

2. Présentation des dossiers des concurrents:

les plis sont présentés au portail des marchés publics de façon électronique et conformément aux dispositions l'Arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hijra 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Le pli contient trois enveloppes comprenant pour chacune :

- a) La première enveloppe : le dossier administratif, le dossier technique et le CPS paraphé sur toutes les pages. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «dossier administratif et technique » ;
- b) La deuxième enveloppe : l'offre technique du soumissionnaire. Cette enveloppe doit être cachetées porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « offre technique»;
- c) La troisième enveloppe : l'offre financière du soumissionnaire : Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «offre financière»;

ARTICLE 11: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 34 du décret n° 2-22-431 du (8 mars 2023), les concurrents doivent déposer leurs dossiers par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma.

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du présent décret relatif au dépôt et au retrait des plis par voie électronique, les plis des concurrents sont :

- 1 – soit déposés contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis d'appel d'offres;
- 2 – soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au maître d'ouvrage ;
- 3 – soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis.

- Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

- Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

- A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registre spécial prévu à l'article 4 du présent décret. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.

- Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr, par le maître d'ouvrage, jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l'article 39 du présent décret.

- Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est déposé dans les conditions prévues au présent article.

ARTICLE 12 : RETRAIT DES PLIS

Conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 2-22-431 du (8 mars 2023), le dossier d'appel d'offres doit être téléchargé à partir du portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma

- Sous réserve des dispositions de l'article 135 du présent décret relatif au dépôt et au retrait des plis par voie électronique, tout pli déposé ou reçu peut être retiré, par le concurrent, antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

- Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité et adressée au maître d'ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article 4 du présent décret.

- Les concurrents ayant procédé au retrait de leurs plis peuvent, dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus, présenter de nouveaux plis.

ARTICLE 13 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Conformément aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2-22-431 du (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante jours qui commence à courir, selon le cas, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis ou de la date de signature du marché par l'attributaire dans le cas d'un marché négocié. Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe.

A cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses.

Dans ce cas :

les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;

les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ; dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

Dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure

ARTICLE 14 : FRAIS D'APPEL D'OFFRES

Le soumissionnaire prendra en charge tous les frais afférents à la préparation, la présentation et au dépôt de son offre, et le Maître d'ouvrage ne sera en aucun cas responsable de ces frais, ni tenue de les payer et ce, quelle que soit la façon de déroulement de la procédure d'appel d'offres et quel qu'en soit le résultat.

ARTICLE 15 : MONNAIE DE PAIEMENT

L'entreprise est payée en Dirham marocain.

Article 16 : CRITERES D'APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DES CONCURRENTS

Les offres sont examinées conformément aux dispositions de l'article 21 et 144 du décret N°2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 Mars 2023).

Les offres seront jugées sur la base des critères d'évaluation cités ci-dessous et de l'offre financière.

L'évaluation des offres se déroulera en trois phases comme suit :

- Evaluation technique des candidats,
- Evaluation des offres financières,
- Evaluation globale des offres.

1-EVALUATION DES OFFRES :

Conformément à l'article 144 du décret 2-22-431, l'évaluation des offres se fera en deux étapes : premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue financier.

Conformément à l'article 41 du décret 2-22-431, l'examen des offres techniques concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif et du dossier technique

La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques.

Elle élimine les concurrents qui ont présenté des offres techniques non conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus.

La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs offres techniques. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents contenus dans lesdites offres.

La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent.

La commission arrêtera la liste des concurrents retenus à l'issue de l'évaluation des offres techniques.

-EVALUATION DE LA QUALITE TECHNIQUE

Une note technique « $N_t = N_1 + N_2 + N_3$ » variant de 0 à 100 points sera attribuée à chaque concurrent.

Cette note tiendra compte de la qualification de l'équipe proposée et des moyens en logiciels pertinents, la méthodologie ainsi le chronogramme et le planning pour mieux mener l'étude et le suivi de la réalisation.

- Des notes **N1, N2 et N3** seront attribuées sur la base de la grille d'évaluation suivante :

CRITERES	Ni
1/ Qualifications et compétence du personnel dont les services sont proposés pour réaliser cette mission (Critère évalué par la note N1).....	65
2/ la méthodologie proposée pour la réalisation des prestations (Critère évalué par la note N2).....	20
3/ le chronogramme et planning proposé pour la réalisation (Critère évalué par la note N3).....	15

Le barème de notation relatif aux critères susvisés est présenté ci-après :

1-1-EQUIPE PROPOSEE A AFFECTER AU PROJET : (65 POINTS)

L'équipe proposée sera composée comme suit :

- Chef de projet – Ingénieur d'Etat en Génie Civil responsable de calcul des structures ;
- Ingénieur d'Etat en Génie Civil pour les études ;
- Technicien ou Ingénieur ou Equivalent en Génie Civil pour suivi.

Chacun des membres de cette équipe est noté suivant le tableau ci-après :

Personnel proposé	Années d'Expérience	Note
Chef de projet – Ingénieur d'Etat en Génie Civil responsable de calcul des structures (Max : 30)	Plus de 06 ans	30
	Entre 03 et 06 ans	10
	Moins de 03 ans	05
Ingénieur d'Etat en Génie Civil pour les études (Max : 20 Pts)	Plus de 05 ans	20
	Entre 03 et 05 ans	10
	Moins de 03 ans	03
Technicien ou Ingénieur ou Equivalent en Génie Civil pour suivi (Max : 15 Pts)	Plus de 07 ans	15
	Entre 04 et 07 ans	05
	Moins de 04 ans	02
Total Maximal	--	65

La note N1 max est de 65 points.

N.B : Dans le cas où un membre de l'équipe ayant l'expérience mais la spécialité de diplôme présenté n'est pas compatible avec celle exigée, la note attribuée sera la minimale (celle de celui moins de 2 ans).

1-2-QUALITE DE LA METHODOLOGIE POUR LA REALISATION DES PRESTATIONS OBJET DU MARCHE DU PROJET (SUR 20 POINTS)

La notation de la méthodologie proposée par le concurrent tiendra compte à titre indicatif les éléments suivants :

- La Conduite de travail et les étapes de réalisation des missions ;
- Les avantages techniques et les méthodes d'évaluation et leur impact sur le projet ;
- La nature d'assistance que compte octroyer le BET à la maîtrise d'œuvre et d'ouvrage pour le bon déroulement du projet ;
- Les garanties offertes et les consistances de la démarche et des livrables ;

Méthodologie de travail proposé :

- bien détaillée---20 points
- moyennement détaillée---10 points
- moins détaillée---5 points

La note N2 max est de 20 points.

1-3- LE PLANNING ET CHRONOGRAMME PROPOSE POUR LA REALISATION DU PROJET (SUR 15 POINTS).

•Planning et chronogramme proposés :

Délais proposé par le BET pour la phase de réalisation des études moins de 15 jours : 15 points.

Délais proposé par le BET pour la phase de réalisation des études en 15 et 30 jours : 7 points

Délais proposé par le BET pour la phase de réalisation des études plus de 30 jours : 0 points

La note N3 max est de 15 points.

Seuls les concurrents ayant obtenu une note technique supérieure ou égale à 75 (soixante-quinze) points seront retenus et admis pour l'évaluation financière.

La note technique des concurrents retenus est pondérée avec la note financière.

3- EVALUATION DE L'OFFRE FINANCIERE

Les offres financières des concurrents sont évaluées et une note financière (NF) sera attribuée à chaque offre en fonction de la formule ci-après:

$$\text{La note NF} = 100 \times \frac{\text{Offre financière la moins disant}}{\text{Offre financière proposée par le candidat}}$$

4- EVALUATION GLOBALE DES OFFRES

La note technico-financière (NTF) de chaque concurrent sera calculée en faisant la somme de la note financière (NF) et la note technique (NT) pondérées respectivement par les coefficients de 20% pour l'offre financière et de 80% pour l'offre technique.

$$\text{NTF} = 0,8 \times \text{NT} + 0,2 \times \text{NF}$$

Le soumissionnaire ayant obtenu la note technico-financière (NTF) la plus élevée sera déclaré attributaire du marché. Cette offre est considérée comme l'offre économiquement la plus avantageuse.

FAIT A AL HOCEIMA, LE

Lu et accepté sans réserve par Le prestataire

Le maître d'ouvrage